

中，法院主动向属地城运部门、12345市民服务热线、绿化部门等了解相关情况，城管部门及12345热线反映，因涉及多部门、多层法律关系，案涉乔木扰民问题已定性为疑难工单；绿化部门明确表示，依据《中华人民共和国森林法》，采伐林木必须申请采伐许可证，按许可证的规定进行采伐，农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木除外。因案涉树木权属为杜某个人所有，应由权属人自行处置，无须至绿化部门办理审批手续。绿化部门另指出，案涉树木违反中华人民共和国行业标准《居住绿地设计标准》（CJJ/T 294—2019），按居住绿地设计标准，植物与建（构）筑物的最小间距，建筑物外墙南窗至乔木中心最小间距应在5.5米以上。案涉树木属违规种植，建议由权属人自行处置，使其他居民得到适宜的居住环境。

最后，应正确认定责任主体并根据实际情况对案涉绿植作出正确处理。依据《中华人民共和国森林法》规定，城镇居民在自有房屋的庭院内种植的林木，归个人所有。案涉树木所有权主体为杜某，应予确认。争议焦点在于，杜某以放弃案涉树木所有权为由拒绝承担民事责任，能否得到法律支持？权利能否受限制，取决于有没有高于权利的价值以及能否援用那些可能高于权利的价值来排斥权利的行使。只能为了满足高位阶权利的需要，限制低位阶权利；不能为了保全低位阶权利而限制高位阶权利行使。依据《中华人民共和国民法典》第一百三十二条规定：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三条规定：“对于民法典第一百三十二条所称的滥用民事权利，人民法院可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等因素作出认定。行为人以损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益为主要目的行使民事权利的，人民法院应当认定构成滥用民事权利。构成滥用民事权利的，人民法院应当认定该滥用行为不发生相

应的法律效力。滥用民事权利造成损害的，依照民法典第七编等有关规定处理。”依据上述法律规定，应根据相邻权、物权之间权利位阶确定杜某作为所有权人在诉讼中弃权的效力。案涉树木经过多年生长，树木现状已经不符合城市住宅小区的绿化规范，距离相邻权人住宅墙体过近，已违反相关强制性标准，亦不符合回缩修剪的技术要求，因此相邻权人只能要求移除案涉树木，应予支持。杜某以弃权行为构成对物权的滥用，应予以必要限制，杜某的树木已经妨害相邻权人权益，在权利上已存在负担的情况下，不可以弃权为由回避应承担的法律责任，即杜某应及时消除危险、排除妨害。

本案裁判意义在于：在努力实现人与自然和谐统一的愿景下，确保了判决的可执行性及与属地相关绿化规范性文件的协调一致，系平衡绿化保护与相邻关系处理的典型案例，对此类案件审理具有一定参考价值。本案对于居民居住权益与享受绿化权益产生冲突的案件提供以下裁判思路：首先，查明树木权属，做到权责一致。本案提示我们，应当充分认识到，和谐社会并非零权利冲突的社会，恰恰相反，权利冲突是社会转型期的常态现象，必须树立正确的权利观，既要重视对民事权利的保护，又要注意权利行使的边界。物权同样如此，物权具有绝对性与物权是绝对性权利并非同一概念，人民法院应根据实际案情将利益冲突各方重归理性，符合社会公共利益要求。其次，审慎、合理地认定绿化对居民权益的影响，能调则调；当判则判。一般而言，相对于其他法益（尤其是财产性权益），人身安全或人格尊严有较高位阶。尤其涉及安全隐患时，优先保护居民安全。该起纠纷经属地物业公司、居民委员会，城管部门、市民热线、属地政府多方协商处理无果，甚至引发报警，耗费多方社会资源，成为“扰民树”。纠纷进入诉讼程序后，法院及时征询业委会、居委会、物业企业意见，在尽力保护案涉树木的方案确不具有可行性、双方意见分歧较大无法调解的情形下，为保护居民安全，及时定分止争，一审判决由杜某移除案涉树木，消除隐患，达到了较好的法律效果和社会效果。

编写人：上海市浦东新区人民法院 刘明

(六) 共有纠纷

44

家庭成员以房屋拆迁补偿款购房 并登记为按份共有是否构成赠与的认定

— 周某甲诉周某乙等共有物分割、法定继承案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终10387号民事判决书

2. 案由：共有物分割、法定继承纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):周某甲

被告(上诉人):周某乙、蔡某某

被告(被上诉人):周某丙

【基本案情】

周某甲与被继承人梅某某系夫妻关系，周某乙与周某丙系双方所生子女。周某乙与蔡某某系夫妻关系。梅某某于2013年2月死亡。

2012年7月，周某甲承租的公房被征收，周某甲与相关部门签订补偿安置协议，选择以货币补偿，周某甲获得两张金额分别为3014037.89元及124429.58元的存单。动迁安置人为5人，包括周某甲、梅某某、周某乙、蔡某某及案外人周

某丁(系周某乙、蔡某某之女)。

2012年12月2日,周某甲、梅某某、周某乙、蔡某某与案外他人签订房地产买卖合同,以198万元的价格购买系争房屋。次日,周某甲支取前述拆迁补偿款3014037.89元。同日,周某甲向周某乙转账155万元。2012年12月27日和2013年1月10日、1月23日,周某甲分别向周某乙转账10万元、80万元、25万元,共计115万元。2013年1月,系争房屋登记至周某乙、蔡某某、周某甲、梅某某名下,其中周某乙、蔡某某各占49%的产权份额,周某甲、梅某某各占1%的产权份额。

2017年12月至2018年4月,周某甲因病多次住院治疗。

2018年2月至2020年11月,周某乙多次从周某甲名下银行卡内支取33余万元,收取周某甲的借款债权本息107000元不向周某甲返还。双方因此发生多起纠纷,经法院调解、判决,周某乙自动履行义务或者经法院强制执行完毕。

2018年,周某丙曾报警称周某乙拿了周某甲身份证不还,导致周某甲生活不便。

本案系再审查回重审案件。周某甲在本案中认为,其和梅某某对系争房屋共出资90万元,按出资比例,其应享有22.72%的产权份额,实际登记的产权比例为1%,其余周某甲应享有的产权份额系对周某乙、蔡某某的赠与。因该二人不尽赡养义务,并侵占周某甲财产,要求撤销赠与,另梅某某产权份额要求依法继承,故诉至法院。周某乙、蔡某某否认系争房屋产权登记是赠与性质,认为是各方对于动迁利益的协议处分。

【案件焦点】

1. 系争房屋产权登记行为是否构成赠与；2. 如果赠与成立，周某甲是否有权撤销赠与。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：

关于争议焦点一，周某乙、蔡某某在原审、二审中对于周某甲赠与的事实并无争议，二人关于“改判不撤销周某甲对周某乙、蔡某某在系争房屋中属于周某甲产权份额的赠与”的上诉请求，也表明其不否认周某甲赠与的事实，分歧在于赠与是否应当撤销。周某乙、蔡某某在原二审判决后否认存在赠与，对此未作出合理解释，根据禁反言原则，对其该辩称意见不予采纳。周某甲在拿到安置补偿款及签订房屋买卖合同后向周某乙转账270万元，包括动迁款及购房款。双方之间并无书面协议，本案中周某甲认可其中90万元是其夫妇购房款，根据出资比例，周某甲夫妇理应享有系争房屋45.45%的产权份额，但产权份额登记仅为各占1%。周某甲夫妇与周某乙、蔡某某共同购房、共同出资，并共同登记成为房屋权利人，双方已经形成赠与合意，且已履行，故周某甲夫妇赠与成立，且赠与的是房屋产权份额而非购房款。周某乙、蔡某某也认为对其二人的赠与是共同平均赠与，故周某甲在系争房屋中超出1%部分的产权份额系周某甲对周某乙、蔡某某的赠与。

关于争议焦点二，根据法律规定，受赠人严重侵害赠与人权利的，赠与人可以撤销赠与。首先，周某甲出院后向周某乙提出要求返还相关证件及银行卡等物品，此时周某乙不再具有保管的基础。但周某乙经周某甲多次催讨后仍拒绝归还，在警方介入下才归还周某甲相关证件。其次，周某乙先后从周某甲银行账户转账及支取款项共计四十余万元，也未将案外人归还的本息十余万元转